

1505386-05.2021.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leandro Galluzzi dos Santos

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... (fls. 83/85).

Importa verificar que o furto foi praticado com duas qualificadoras (rompimento de obstáculos e escalada). Desta maneira, em homenagem à jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, utilizo a qualificadora do rompimento de obstáculo para o reconhecimento do tipo penal e a qualificadora da escalada como circunstância judicial. Colaciono o entendimento: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505386-05.2021.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505386-05.2021.8.26.0291

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2337550/2021 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 21904104 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2714/21/917 - DEL.POL.PLANTÃO JABOTICABAL, 2337550 - 01º D.P. JABOTICABAL, 2714/21/917 - 01º D.P. JABOTICABAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL LIMA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro Galluzzi dos Santos

Vistos.

Michel Lima Silva, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 21h50min, na Rua Tranquilo Norisvaldo Artoni, n. 170, Jardim Flamboyant, no município e comarca de Jaboticabal/SP, o acusado, durante o repouso noturno, mediante escalada e destruição de obstáculo, tentou subtrair para si 01 (um) aparelho "home theater",

da marca Sony, modelo 3D, avaliado em R\$ 1.000,00 (hum mil reais), pertencente à vítima Eduardo Cabral Panichelli, não logrando êxito no intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Houve a concessão de liberdade provisória ao acusado dia 13 de dezembro de 2021 (fls. 41/44).

A denúncia de fls. 71/72 foi recebida em 07 de fevereiro de 2022 (fls. 74/75).

O réu foi citado (fl. 158) e ofereceu resposta à acusação (fls. 78/80).

Houve a revogação da liberdade provisória do acusado com a imediata expedição de mandado de prisão, dia 06 de junho de 2022 (fl. 122).

Durante a instrução, foi colhida prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a condenação nos moldes em que pretendida na denúncia.

A Defesa postulou, em síntese, pelo afastamento da causa de aumento do repouso noturno. Bem como pelo reconhecimento do crime tentado e da confissão espontânea, fixando a pena no mínimo legal. Além disso, pleiteou o direito do réu de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, a pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade restou demonstrada pelos seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência (fls. 07/10); auto de exibição e apreensão (fl. 11); auto de avaliação (fls. 12/13); auto de entrega da res furtiva (fls. 14/15); laudo pericial constatando as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo com anexos fotográficos (fls. 54/62); relatório final (fls. 63/65).

No tocante à autoria, a prova oral colhida em audiência ofereceu o seguinte delineamento:

A testemunha Daniel Andreotto dos Santos, Policial Militar confirmou os fatos descritos na denúncia; disse que os objetos furtados foram devolvidos à vítima; disse que o acusado confessou a prática do crime a eles; disse que o acusado foi abordado dentro da residência; disse que o acusado escalou o muro e arrombou uma porta de blindex; disse que a vítima não estava repousando e quem chamou a polícia foi a própria vítima; disse que o bairro possui pouca movimentação pois é novo.

A testemunha Guilherme de Souza Lopes dos Santos, Policial Militar prestou seu depoimento de forma semelhante a seu colega de farda Daniel; disse que já havia apreendido o réu uma vez pela prática do mesmo crime.

O acusado Michel Lima Silva, em interrogatório, confirmou os fatos descritos na denúncia. Disse que entrou na residência mediante escalada e rompimento de obstáculo para furtar o que encontrasse na residência

. Afirmou que na época dos fatos estava desempregado e precisa de dinheiro. Disse que iria vender o bem para comprar as coisas que estavam precisando dentro de casa. Disse que não usa mais drogas desde que seu filho nasceu. Disse que em momento algum tentou se esquivar da responsabilidade penal, por esse motivo não empreendeu fuga.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou demonstrada.

Diante dos elementos constantes nos autos é possível concluir que o furto em questão foi praticado em sua forma tentada, visto que o acusado não inverteu a posse sobre os bens.

Sobre a consumação do furto, o STJ pacificou o seguinte entendimento: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934).

De acordo com o procedimento investigatório, o acusado dirigiu-se ao local dos fatos e mediante escala do muro e destruição da cerca elétrica, da concertina e da

fechadura de uma das portas de vidro do imóvel, adentrou a propriedade e tentou subtrair os objetos a cima listados, ocorre que o réu foi surpreendido pela vítima, que ao chegar na residência percebeu a ação criminosa e acionou imediatamente a Polícia Militar.

Diante disso, os policiais chegaram no local e surpreenderam o acusado com uma bolsa, tentando deixar o local, sendo que no interior da referida bolsa havia a res furtiva, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do réu, motivo pelo qual o denunciado foi preso em flagrante.

As qualificadoras presentes na exordial restaram suficientemente demonstradas, vez que a entrada do acusado na propriedade se deu mediante escalada do muro lateral esquerdo, bem como dano de amoldamento e fratura de concertina presente no local (fechadura da porta de vidro), conforme atesta laudo acostado às fls. 54/62.

Por outro lado, afasto o repouso noturno, vide artigo 155, §1º do CP, pois as vítimas não repousavam no momento do fato e o local já era ermo, portanto o crime ter sido cometido neste horário não facilitou o cometimento do crime, por isso não aplico a causa de aumento da reprimenda prevista neste caso, o que seria exigido pela lei penal nessas circunstâncias.

A responsabilidade penal do acusado pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) depoimento da vítima; 2) depoimento das testemunhas policiais relatando a dinâmica do delito; 3) laudo pericial confirmando a presença das qualificadoras da escala e rompimento de obstáculo; 4) confissão do réu.

A instrução probatória exige a condenação.

Doso a pena.

Inicialmente, observo que o acusado era maior de 21 anos na data dos fatos (11/12/1999) e primário (fls. 83/85).

Importa verificar que o furto foi praticado com duas qualificadoras (rompimento de obstáculos e escalada). Desta maneira, em homenagem à jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, utilizo a qualificadora do rompimento de obstáculo para o reconhecimento do tipo penal e a qualificadora da escalada como circunstância judicial. Colaciono o entendimento: “diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal” (STJ, jurisprudência em teses n. 29, item 7).

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

a) A culpabilidade está patente, pois o réu é imputável e agiu livre de influências que pudessem alterar seu entendimento ao tempo de sua conduta, podendo atingir a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.

b) O réu é possuidor de bons antecedentes, nada tendo a considerar.

c) Poucos elementos foram colhidos a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d) Não existem nos autos elementos suficientes para se aferir a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

e) Os motivos são ínsitos aos tipos penais, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime em apreço.

f) As circunstâncias são relatadas nos autos, sendo importante reiterar que o delito foi praticado mediante escalada.

g) As consequências são próprias dos tipos penais, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h) O comportamento da vítima em nada influenciou para o crime em comento.

Ponderadas tais circunstâncias judiciais, tenho que elas não são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo-lhe a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes quaisquer causas agravantes ou atenuantes da pena.

Presente nesta fase a atenuante de confissão espontânea. No entanto, nesta fase, não é possível diminuir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231), motivo pelo qual a pena permanece inalterada.

Na terceira etapa, presente a causa de diminuição da pena do delito praticado em sua forma tentada, razão pela qual diminuo a reprimenda em 2/3. Assim, fixo a pena em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.

O regime para início do cumprimento da sanção é o aberto (CP, art. 33, §2º, "c" do CP), diante da quantidade da pena e da primariedade do acusado.

A substituição da pena privativa de liberdade é possível diante da quantidade de pena inferior a 4 anos, da ausência de violência ou grave ameaça na conduta e por ser medida é socialmente recomendável, como tentativa de ressocialização. Por isso, substituo as penas privativas por 01 pena restritiva, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por fim, fixo o valor do dia multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos - art. 49, § 1º, do CP), diante da falta de informações sobre a capacidade econômica do réu que possam justificar fração superior.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para o fim de declarar o acusado Michel Lima Silva incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, condenando-o à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso. Contudo, substituo a sanção corporal nos termos da fundamentação.

Defiro o recurso em liberdade, vez que a pena imposta não coaduna com a prisão, além de não se verificar presente nesse momento o requisito da contemporaneidade da segregação cautelar.

No entanto, imponho as seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal: 1) comparecimento mensal em Juízo, sempre até o 5º dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades; 2) proibição de ausentar-se desta cidade em que reside por mais de 8 (OITO) dias sem autorização expressa do Juízo; 3) recolhimento domiciliar noturno das 20:00 horas às 06:00 horas, inclusive finais de semana e feriados, ressalvada justificativa devidamente comprovada de trabalho lícito no período indicado; 4) proibição de frequentar bares e assemelhados independente do horário, e 5) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação do benefício.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, porém defiro-lhe o benefício da justiça gratuita em virtude de ter sido defendido por advogado nomeado nos autos (fls. 31).

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelo convênio (fl. 31)

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Jaboticabal, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA